

<제03장 취소소송의 당사자적격.제01절 원고적격>

[기출][2013-1-1]법인인 회사를 대상으로 한 처분에 대한 대표이사 개인과 경제적 불이익을 받는 근로자의 원고적격 여부

《[문제1] 甲은 乙이 대표이사로 있는 A운수주식회사에서 운전기사로 근무하고 있는데, A회사의 노사간에 체결된 임금협정에는 운전기사의 법령위반행위로 회사에 과징금이 부과되면 추후 당해 운전기사에 대한 상여금 지급시 그 과징금 상당액을 공제하기로 하는 내용이 포함되어 있다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 甲의 법령위반행위로 인하여 A회사에 과징금이 부과된 경우, A회사에 같음하여 대표이사인 乙이 스스로 당해 과징금부과처분에 대한 취소소송을 제기한다면 이 소송은 적법한가? 또한 乙이 甲의 법령위반행위로 인한 과징금의 액수가 과다하지만 그 액수만큼 甲에 대한 상여금에서 공제할 수 있어 회사에 실질적인 손해가 없다고 생각하여 과징금부과처분에 대한 취소소송의 제기에 적극적인 태도를 보이지 않는 경우, 甲이 당해 과징금부과처분에 대한 취소소송을 제기한다면 이 소송은 적법한가? (30점)》

<문제1의 물음1> 법인인 회사를 대상으로 한 처분에 대한 대표이사 개인과 경제적 불이익을 받는 근로자의 원고적격 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 운전기사 甲의 법령위반행위로 A회사에 과징금이 부과된 상황이다. 쟁점으로 <A회사에 부과된 과징금부과처분에 대해 대표이사 乙이 회사를 대신하여 자신의 이름으로 제기한 취소소송이 원고적격 요건을 충족하여 적법한지>, <회사가 소송에 적극적이지 않자 운전기사인 근로자 甲이 제기한 취소소송과 관련하여, 노사 임금협정에 기한 상여금 공제라는 불이익이 행정소송법 제12조의 법률상 이익에 해당하여 원고적격이 인정되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이와 관련한 구체적인 행정소송법상 법리를 검토하고 사안에 적용하여 각 소송의 적법 여부를 검토한다.

II. 대표이사 乙의 취소소송의 적법 여부

1. 법인격 독립의 원칙과 처분의 상대방

(1) 법인과 자연인의 법적 분리

- 법인은 자연인과 별개의 독립된 법적 주체이므로, 법인에 귀속되는 권리·의무 관계는 대표자 개인의 권리·의무 관계와 엄격히 구별된다. 행정처분의 효과가 법인에게 귀속되는 경우, 그 처분의 직접 상대방은 법인이지 대표이사 개인이 아니다.

(2) 소송당사자 자격의 법인 귀속

- 따라서 처분의 취소를 구할 수 있는 원칙적인 권리구제의 주체는 처분의 직접 상대방이자 법적 권리·의무의 주체인 법인 자체가 된다.

2. 대표이사 개인의 원고적격 인정 여부

(1) 제3자 소송담당의 한계

- 대표이사는 법인의 대외적 대표 기관에 불과하므로, 법률에 명시적인 규정이 없는 한 법인의 권리관계를 구제하기 위해 대표자 개인의 이름으로 제3자 소송담당을 할 수 없다.

(2) 대표이사 개인의 이익의 성질

- 법인에 대한 처분으로 대표이사 개인이 간접적인 타격을 입더라도, 이는 사실상·경제적 이해관계에 불과하다. 따라서 특별한 사정이 없는 한 대표이사 개인은 법률상 이익이 없으므로 법인에 대한 처분을 다룰 원고적격이 없다.

III. 근로자 甲의 취소소송의 적법 여부

1. 행정소송법 제12조의 원고적격과 법률상 이익

(1) 법률상 보호되는 이익의 의미

- 대법원은 행정소송법 제12조의 법률상 이익이 있는 자를 당해 처분의 근거 법률 및 관련 법률에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익을 가진 자로 제한하여 해석한다.

(2) 반사적·경제적 이익의 배제

- 공익 보호의 결과로 제3자가 간접적으로 누리는 반사적 이익이나 단순한 사실상·경제적 이해관계는 법률상 이익에 포함되지 않으므로 원고적격이 부정된다.

2. 사적 약정에 기한 불이익과 법률상 이익

(1) 사법상 인과관계에 따른 불이익

- 행정처분의 직접적 효과가 아니라, 당사자 간에 체결된 사적인 계약이나 단체협약·임금협정 등의 사법상 약정에 기해 비로소 제3자에게 불이익이 전가되는 경우이다.

(2) 공법상 보호이익과의 단절성

- 과징금 부과 근거 법령은 근로자 개인의 사법상 임금이나 상여금 보호를 목적으로 설계된 것이 아니므로, 사적 계약에 기한 경제적 손실은 법률상 보호되는 이익이 될 수 없다.

IV. 사안의 적용

1. 대표이사 乙의 소송제기에 대한 적용

(1) 처분의 상대방과 제기 주체의 불일치

- 사안에서 과징금부과처분의 상대방은 대표자 개인이 아니라 A운수주식회사라는 법인이다. 대표이사 乙은 법인의 기관으로서 법인의 이름으로 소송을 제기해야 할 뿐이다.

(2) 원고적격의 흠결

- 乙이 법인에 같음하여 스스로(대표이사 개인의 이름으로) 소송을 제기한 것은 소송수행권 내지 원고적격이 없는 자가 제기한 소송에 해당하여 부적법하다.

2. 근로자 甲의 소송제기에 대한 적용

(1) 임금협정에 따른 불이익의 법적 성질

- 甲이 입게 되는 상여금 공제 불이익은 과징금부과처분 자체에 의해 직접 발생하는 법적 효과가 아니다. 이는 A회사 노사간에 체결된 임금협정이라는 사법상 계약을 매개로 발생하는 간접적·경제적 불이익에 불과하다.

(2) 법률상 이익의 부정에 따른 부적법성

- 과징금 부과에 근거 법령이 운전기사 개인의 상여금 확보 등 경제적 이익을 보호하는 것을 목적으로 하지 않으므로, 甲에게는 취소소송을 제기할 법률상 이익이 인정되지 않아 소송이 부적법하다.

V. 결론

1. 乙이 제기한 취소소송의 적법 여부

- 대표이사 乙은 과징금부과처분의 직접 상대방이 아니며 이를 자신의 이름으로 다룰 원고적격이 없으므로, 乙이 제기한 소송은 부적법하여 법원은 각하 판결을 내려야 한다.

2. 甲이 제기한 취소소송의 적법 여부

- 과징금 부과로 인한 甲의 상여금 감액 불이익은 임금협정이라는 사적 약정에 기한 간접적·경제적 불이익에 불과해 법률상 이익이 인정되지 않는다. 따라서 甲은 원고적격이 없으며, 甲이 제기한 소송 역시 부적법하여 법원은 각하 판결을 내려야 한다.